

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1483 -
1488/2531

พลตรีหม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุลฯ โจทก์
นางสระ คันทะประดิษฐ์ กับพวก จำเลย
นางสระ คันทะประดิษฐ์ ที่ 1 นายผ่อง
เอี่ยมจรัส ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสำเริง บริสุทธิ์ ที่ 3 นางสาวอังค์
สมิตมุกลีก ที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า
จำเลยยื่นฎีกาล่วงเลยกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 247 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159 วรรคสอง
จึงไม่รับจำเลยทั้งเจ็ดเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความ
ฟังเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
247 กำหนดให้ยื่นฎีกาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดัง
นั้นจึงเริ่มนับอายุฎีกาวันแรกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2531 ครบกำหนด 1 เดือน ในวันที่
ที่ 4 มิถุนายน 2531 แต่เนื่องจากวันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2531 ตรงกับวัน
หยุดราชการซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161 ให้ขยายระยะ
เวลาออกไปถึงวันเปิดทำการถัดไปวันแรก ดังนั้นจำเลยทั้งเจ็ดคนจึงชอบที่จะยื่นฎีกา

ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2531 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งเจ็ดไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 141 แผ่นที่ 2)

คดีทั้งหกสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณารวมกับคดีอื่นอีกสามสำนวนระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้อง นายคำนวน จินสอนมนต์ จำเลยในสำนวนที่สองศาลชั้นต้นอนุญาต ให้จำหน่ายคดีเฉพาะรายนายคำนวน จินสอนมนต์ ส่วนอีกสองสำนวนคดีถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้ฎีกา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่นางสระ คันทะประดิษฐ์นายผ่องเอี่ยมจำรัสนางสำเร็จบริสุทธิ์นายเป่า เชื้อประเสริฐนางสำอังก์สมิตมุสิกนายนวนคันทะประดิษฐ์ นายแจ้ว คันทะประดิษฐ์นางสละเรืองเดชและนายสวอง นัยสำราญจำเลยและบริวารให้รื้อบ้านออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 8898 เลขที่ 8904 เลขที่ 8906 และเลขที่ 9390 ตำบลบ้านแปงอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคดีทั้ง 8 สำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันแต่ไม่ได้กำหนดเรียกคู่ความ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาจึงให้เรียกโจทก์ทั้ง 8 สำนวนว่าโจทก์และเรียกจำเลยในสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 353/2531, 354/2531, 355/2531, 356/2531 และ 357/2531 ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ เรียกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 358/2531 ว่าจำเลยที่ 6 และที่ 7 ตามลำดับ กับเรียกจำเลยในสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 359/2531 และ 360/2531 ว่าจำเลยที่ 8 และที่ 9 ตามลำดับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 ฎีกา

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับตั้งกล่าว (อันดับ 143)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 147)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 จึงครบกำหนดยื่นฎีกาในวันที่ 4 มิถุนายน 2531 แต่วันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2531 เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดราชการ จำเลยทั้งเจ็ดจึงยื่นฎีกาในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มทำงานใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161 หนึ่งในกรณียื่นฎีกานี้จำเลยทั้งเจ็ดได้ยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาพร้อมฎีกาด้วยและจำเลยทั้งเจ็ดได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถามาแล้วเมื่อไม่ปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอื่น ถือได้ว่าจำเลยทั้งเจ็ดยังเป็นคนยากจนอยู่ทั้งคดีของจำเลยทั้งเจ็ดก็มีเหตุผลสมควรที่จะฎีกาได้ จึงอนุญาตให้จำเลยทั้งเจ็ดฎีกาอย่างคนอนาถาได้ และให้รับฎีกาของจำเลยทั้งเจ็ดสำเนาให้โจทก์ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 จึงครบกำหนดยื่นฎีกาในวันที่ 4 มิถุนายน 2531 แต่วันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2531 เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดราชการ จำเลยทั้งเจ็ดจึงยื่นฎีกาในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มทำงานใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161 หนึ่งในกรณียื่นฎีกานี้จำเลยทั้งเจ็ดได้ยื่นคำร้องขอฎีกา

อย่างคนอนาถามาพร้อมฎีกาด้วยและจำเลยทั้งเจ็ดได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคน
อนาถามาแล้วเมื่อไม่ปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอื่น ถือได้ว่าจำเลยทั้งเจ็ดยังเป็นคน
ยากจนอยู่ทั้งคดีของจำเลยทั้งเจ็ดก็มีเหตุผลสมควรที่จะฎีกาได้ จึงอนุญาตให้จำเลย
ทั้งเจ็ดฎีกาอย่างคนอนาถาได้ และให้รับฎีกาของจำเลยทั้งเจ็ดสำเนาให้โจทก์ให้ศาล
ชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>